P U T U S A N
Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GITO IRPANI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Gang Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati,S.H., Christopher P.Lumban Gaol,S.H.M.Hum., Simon Sihombing,S.H., Ria Harapenta Tarigan,S.H., Alfina Lubis,S.H, Boy Kelvin Purba,S.H, Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan beralamat diJalan Flamboyan III komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjong Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 31 juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GITO IRPANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I",* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

   - Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengakui bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa GITO IRPANI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Bakti Gang Cinta Damai Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 saksi Suharto bersama saksi Freddy Sinaga, saksi Muhammad Panji T. Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di Jalan Bakti Gang Cinta Damai Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 17.00 wib saksi Dian Faqie Permana menyamar sebagai pembeli sabu dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Gito Irpani, selanjutnya pada saat saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan terdakwa yang mana terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada saksi Dian Faqie Permana, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa yang merupakan uang transaksi kepada saksi polisi yang menyamar. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Dona (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjual sabu tersebut per paketnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2138/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa An. **GITO IRPANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa GITO IRPANI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Bakti Gang Cinta Damai Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 saksi Suharto bersama saksi Freddy Sinaga, saksi Muhammad Panji T. Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di Jalan Bakti Gang Cinta Damai Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 17.00 wib saksi Dian Faqie Permana menyamar sebagai pembeli sabu dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Gito Irpani, selanjutnya pada saat saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan terdakwa yang mana terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kepada saksi Dian Faqie Permana, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa yang merupakan uang transaksi kepada saksi polisi yang menyamar. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Dona (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjual sabu tersebut per paketnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2138/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa An. **GITO IRPANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gito Irpani pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Dona (DPO);
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika di Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor dan salah satu rekan Saksi bernama Dian Faqie Permana berpakaian preman dan menyamar sebagai pembeli untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita uang transaksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada pada kantong celana sebelah kanan yang merupakan barang bukti uang transaksi kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DIAN FAQIE PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gito Irpani pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Dona (DPO);
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika di Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor dan Saksi berpakaian preman menyamar sebagai pembeli untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian pada saat Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita uang transaksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada pada kantong celana sebelah kanan yang merupakan barang bukti uang transaksi kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Dona (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Dona akan Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bakti Gg. Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Terdakwa mendapat pembeli yang akan membeli paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Dona dan setelah paket Narkotika jenis shabu Terdakwa terima dari Dona Terdakwa langsung mengantarkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berada di tangan kanan Terdakwa tiba-tiba Polisi berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan uang transaksi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu (metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Saksi Freddy Sinaga, Saksi Dian Faqie Permana dan rekan (anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika di Jalan Bakti Gang Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan kemudian petugas Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dian Faqie Permana menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Dian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Faqie Permana melakukan transaksi dengan Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Dian Faqie Permana, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang transaksi kepada petugas Kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dona (DPO) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjual Narkotika jenis shabu per paketnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2138/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa atas nama Giro Irpani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Saksi Freddy Sinaga, Saksi Dian Faqie Permana dan rekan (anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika di Jalan Bakti Gang Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan kemudian petugas Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dian Faqie Permana menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Dian Faqie Permana, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada didalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang transaksi kepada petugas Kepolisian yang menyamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dona (DPO) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjual Narkotika jenis shabu per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2138/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa atas nama Giro Irpani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu (metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dirasa sudah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukannya, diharapkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukumannya tidal lagi melakukan tindak pidana apapun dan Terdakwa bisa insyaf dan menjadi lebih baik ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GITO IRPANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu (metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 27 Agustus 2024, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Evelyn Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Nurmiati, S.H.
Evelyne Napitupulu , S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)